

Nr. 23 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. Februar 1939

R 43 II/446, Bl. 212–213¹

Beginn:

Beginn:

[Politisch motivierte Beamtenpensionierung: Initiativrecht des Stellvertreters des Führers?]

1. Vermerk:

Ministerialdirektor *Nadler* vom Reichsjustizministerium brachte gelegentlich folgende Frage bei mir zur Sprache:

Der Reichsminister der Justiz sei wiederholt von dem Stellvertreter des Führers ersucht worden, die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand nach § 71 DBG zu beantragen. In einzelnen Fällen habe nach Abschluß des in § 71 vorgesehenen Untersuchungsverfahrens der Reichsminister der Justiz die Überzeugung gewonnen, daß ein Grund für eine Zwangspensionierung nicht vorliege, während der Stellvertreter des Führers auf seinem Standpunkt, daß der Beamte in den Ruhestand versetzt werden müsse, verblieben sei. Im Reichsjustizministerium sei man geneigt, in solchen Fällen eine Entscheidung des Führers darüber zu erbitten, ob die Versetzung in den Ruhestand erfolgen solle oder nicht. Er persönlich jedoch habe Zweifel, ob dies zulässig sei, weil § 71 vorsehe, daß der Führer Beamte „auf einen von der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern gestellten Antrag“ in den Ruhestand versetzen könne, in den genannten Fällen aber der Reichsminister der Justiz gerade einen solchen Antrag *nicht* zu stellen beabsichtige.

Ich habe Herrn *Nadler* erwidert, daß ich die von ihm aufgeworfene Frage bei Reichsminister Dr. *Lammers* zum Vortrag bringen werde.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt².

§ 71 DBG lautet:

„(1) Der Führer und Reichskanzler kann einen Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit auf einen von der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern gestellten Antrag in den Ruhestand versetzen, wenn der Beamte nicht mehr die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten wird.

(2) Die diesen Antrag rechtfertigenden Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig und der Beamte zu hören ist.“

Danach erfolgt die Versetzung in den Ruhestand durch den Führer auf einen von der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern gestellten Antrag. Die Bestimmung geht also davon aus, daß der oberste Dienstvorgesetzte des Beamten selber und der Reichsminister des Innern die Voraussetzung einer Zwangspensionierung für gegeben erachten müssen. Selbstverständlich ist es, daß der Führer, auch wenn der zuständige Reichsminister nicht eingreift, von sich aus oder auf Grund einer ihm zugegangenen Meldung über die politische Haltung eines Beamten ein Verfahren nach § 71 anordnen und den Beamten, wenn er nach dem Ergebnis des

¹ Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13276; GRUCHMANN, Justiz, S. 202 f. – Zur Vorgeschichte s. ARH V, Nrr. 97, 130, 162.

² Mit Marg.: „Ges[ehen] u. einverstanden! L[ammers] 9/2“.

Verfahrens die Voraussetzung für eine Zwangspensionierung für gegeben ansieht, in den Ruhestand versetzen kann, ohne daß ein dahingehender Antrag des zuständigen Reichsministers vorliegt. Eine unmittelbare Meldung an den Führer über die politische Haltung eines Beamten könnte, ebenso wie von jeder anderen Stelle, natürlich auch von dem Stellvertreter des Führers ausgehen.

Falls aber der Führer seinerseits nicht eingreift, scheint mir für den zuständigen Reichsminister kein Anlaß zu bestehen, eine „Entscheidung“ des Führers herbeizuführen, wenn er der Auffassung ist, daß ein Grund für die Zwangspensionierung eines Beamten nicht vorliegt.

Diese Auffassung halte ich auch beamtenpolitisch für richtig. § 71 DBG weist die Verantwortung für die Einleitung und Durchführung eines Zwangspensionierungsverfahrens dem obersten Dienstvorgesetzten des betroffenen Beamten zu. Dessen Verpflichtung ist es daher, wenn er der Auffassung ist, daß der Beamte in den Ruhestand versetzt werden muß, das Verfahren durchzuführen und die Versetzung in den Ruhestand bei dem Führer zu beantragen, oder, wenn er den Beamten für politisch zuverlässig hält, dies gegenüber jeder anderen Stelle zu vertreten. Daß eine andere Stelle die Aufmerksamkeit des Führers auf die politische Haltung eines Beamten lenken kann, ändert daran nichts. Das im Reichsjustizministerium erwogene Verfahren würde eine Verlagerung der Verantwortlichkeit bedeuten und das Verhältnis zwischen dem obersten Dienstvorgesetzten und dem untergebenen Beamten in unerwünschter Weise beeinflussen. Der Beamte muß das Gefühl haben, daß nach dem Führer für seine Beurteilung und sein Beamtenschicksal sein oberster Dienstvorgesetzter absolut die Verantwortung trägt. Nur dann kann das notwendige gegenseitige Vertrauen zwischen Vorgesetztem und Untergebenem erhalten bleiben.

Ich darf vorschlagen, daß ich die Anfrage des Herrn Ministerialdirektors Nadler wie folgt beantworte:

Kr[itzinger]³

³ Folgt Entw. eines dem Tenor des vorstehenden Vm. entspr. Schreibens an MD Nadler, mitgezeichnet von RKabR Killy, das Kritzinger mit Verweis auf die Billigung durch RM Lammers am 9. 2. 1939 ausfertigte; R 43 II/446, Bl. 213 f. – Eine ganz ähnl. Linie verfolgte die Rkei 1940/41 auch im Fall des Finanzbeamten RR Max v. Schaetzell, aus dessen Eintreten für die Bekennende Kirche RL Bormann die Forderung nach vorzeitiger Zurruesetzung ableitete, während der RFM sich mit einer Versetzung begnügte; R 43 II/447, Bl. 30–68, 77–82; vgl. HARTMANNSGRUBER, Zwangspensionierung, S. 406, 410 f. Zum Fortgang vgl. Folgeband, Dok. vom 5. 12. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 23 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d023>